

0001692-31.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CLAUDIO SILVA ANUNCIACAO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

Tratam estes autos de infração penal atribuída ao investigado CLÁUDIO SILVA ANUNCIACÃO, conforme narrativa feita nos autos pela D. Autoridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001692-31.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001692-31.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CLAUDIO SILVA ANUNCIACAO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

Tratam estes autos de infração penal atribuída ao investigado CLÁUDIO SILVA ANUNCIACÃO, conforme narrativa feita nos autos pela D. Autoridade Policial, por meio dos documentos remetidos a Juízo.

O Ministério Público tipificou a infração cometida como aquela contida no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, cuja prescrição ocorre em 02 anos (art. 30 da LD).

Assim, considerando que o fato ocorreu em 30 de dezembro de 2019 e já se passaram mais de 02 anos da data dos fatos, vislumbra-se, deste modo, nos autos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado CLÁUDIO SILVA ANUNCIACÃO, com fundamento no art. 107, IV do Código Penal c/c o art. 30 da Lei n.º 11.343/2006.

Ainda, certificada a regularidade formal do laudo de constatação, determino a destruição da droga apreendida, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo (art. 50-A da LD). Em caso de laudo toxicológico juntado aos autos, fica dispensada a manutenção da amostra referida. Oficie-se nos termos do art. 50, §§3º a 5º, da Lei nº 11.343/2006 (LD).

Para o defensor nomeado nos autos, arbitro os honorários na proporção dos atos processuais praticados. Expeça-se certidão.

P.I.C., como de praxe, arquivando-se os autos oportunamente.
Catanduva, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA